



Notice relative au formulaire de déclaration d'un moyen de cryptologie

En France, les moyens de cryptologie sont soumis à une réglementation spécifique :

- l'utilisation d'un moyen de cryptologie est libre, il n'y a aucune démarche à accomplir ;
- en revanche, la fourniture, l'importation, le transfert intracommunautaire et l'exportation d'un moyen de cryptologie sont soumis, sauf exception, à déclaration.

Cette déclaration incombe au fournisseur ou au primo-importateur du moyen de cryptologie et est à accomplir auprès de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI).

Depuis le 31 mars 2026, la procédure de déclaration peut être réalisée sur la plateforme en ligne *demarche.numerique.gouv.fr*, développée, hébergée et maintenue par la Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).

Une fois la déclaration réalisée, si toutes les informations requises ont été correctement renseignées et la documentation transmise, le déclarant reçoit à l'adresse électronique spécifiée :

- un accusé de réception de son dossier de déclaration ;
- un lien pour le téléchargement de l'attestation de déclaration avec un numéro de dossier, confirmant qu'il s'est bien acquitté de ses obligations légales.

Ces documents peuvent être également téléchargés sur la plateforme *demarche.numerique.gouv.fr*.

Cette notice a pour objectif d'accompagner les personnes souhaitant déclarer un moyen de cryptologie sur la plateforme *demarche.numerique.gouv.fr*.

Elle décrit et précise les différentes sections du formulaire de déclaration.

A. Qualité de la personne réalisant la déclaration

Avant d'accéder au formulaire, une première page demande de préciser la qualité de la personne réalisant la déclaration.

La déclaration relative à un moyen de cryptologie peut être faite :

- soit par le bénéficiaire de la déclaration, c'est-à-dire une entreprise ou un particulier souhaitant réaliser les opérations de fourniture, importation, transfert intracommunautaire ou exportation du moyen de cryptologie ;
- soit par une personne tierce agissant pour le compte du bénéficiaire.

➔ Si vous êtes le bénéficiaire de la déclaration il convient de sélectionner « Pour vous » sur la première page de la déclaration.

➔ C'est également cette option que vous devez sélectionner si vous êtes salarié de l'entreprise bénéficiaire.

➔ Si vous réalisez la déclaration pour le compte du bénéficiaire (par exemple dans le cas d'une société de conseil agissant pour son client), il convient de sélectionner l'option « Pour un bénéficiaire ».

B. Le formulaire de déclaration

Le formulaire de déclaration se compose de plusieurs champs à renseigner.

Les champs suivis d'un astérisque (*) doivent obligatoirement être remplis.

1. Bénéficiaire

La première section du formulaire de déclaration concerne les informations d'identification du bénéficiaire et, le cas échéant, des personnes chargées du dossier administratif et des éléments techniques.

En premier lieu il convient de préciser si le bénéficiaire est une personne morale ou bien un particulier.

Ensuite, selon la réponse fournie à cette première question, différentes informations devront être renseignées.

➔ Dans le cas où le bénéficiaire est une personne morale, il convient de préciser, en plus des informations d'identification de la personne morale elle-même, l'identité de la personne chargée de la gestion administrative du dossier de déclaration.

➔ Si la personne chargée des éléments techniques du dossier de déclaration n'est pas la même que celle en charge de la partie administrative, il convient de préciser son identité en remplissant les champs prévus à cet effet.

2. Le moyen de cryptologie auquel s'appliquent la déclaration

La seconde section du formulaire s'intéresse au moyen de cryptologie visé par la déclaration.

2.1. Informations générales sur le moyen de cryptologie

Il convient de renseigner différentes informations permettant d'identifier précisément le moyen de cryptologie faisant l'objet de la déclaration :

- marque de distribution ;
- dénomination ;
- version ;
- référence commerciale ;
- date de mise sur le marché.

➔ Il est important de correctement renseigner la dénomination du moyen de cryptologie : c'est cette dénomination qui figurera dans l'attestation. Elle correspond au nom sous lequel est commercialisé le produit. Ce nom doit en principe figurer sur la brochure commerciale du produit. Il doit permettre de faire un lien direct et non ambigu avec le nom utilisé le cas échéant sur les formulaires des Douanes et du Service des Biens à Double Usage (SBDU).

Lorsque le bénéficiaire de la déclaration n'est pas le fabricant du moyen, il convient de le mentionner dans le champ prévu à cet effet. Il faut alors préciser :

- la dénomination d'origine du moyen, c'est-à-dire le nom utilisé par le fabricant ;
- et le nom du fabricant.

2.2. Description fonctionnelle du moyen

La sous-section suivante du questionnaire s'intéresse aux caractéristiques techniques du moyen de cryptologie visé par la déclaration.

En premier lieu il convient de préciser s'il s'agit d'un moyen :

- matériel ;
- ou logiciel.

Cette qualification s'accompagne dans le champ suivant d'une description générale du moyen. Il s'agit de décrire la nature et l'utilisation à laquelle est destinée le moyen de cryptologie.

→ Cette description doit être à la fois claire et complète. Elle doit en particulier préciser l'usage auquel est destiné le moyen en cause (exemples : téléphonie ; photocopie ; vidéo-surveillance...).

Enfin il convient d'indiquer à quelle catégorie se rapporte la fonction principale du moyen (sécurité de l'information, stockage, réseau...). Par fonction principale on entend l'usage auquel est destiné en premier lieu le moyen de cryptologie.

Si aucune des catégories listées ne correspond à la fonction principale du moyen, il convient de choisir l'option « Entrer une autre option » et de décrire la fonction principale du moyen dans le champ qui apparaît.

2.3. Description technique des services de cryptologie fournis

La troisième sous-section du formulaire concerne les fonctions cryptographiques du moyen visé par la déclaration.

Dans le premier champ il convient de décrire la cryptographie intégrée dans le moyen et l'utilisation à laquelle elle est destinée (exemple : chiffrement des données stockées).

Il faut ensuite renseigner la ou les catégories auxquelles se rapportent la ou les fonctions cryptographiques du moyen (authentification, intégrité, confidentialité, signature), puis préciser les protocoles sécurisés utilisés.

2.4. Les algorithmes cryptographiques utilisés

Dans cette quatrième sous-section du formulaire il convient de donner la liste des algorithmes utilisés (ex. RSA, AES, DES, SHA...), le mode d'utilisation (ex. CBC, CTR, CFB...), la taille de la clé (ex. 256, 512...) et l'utilisation de la fonction cryptographique dans le produit (ex. chiffrement des données, scellement des données...).

Si le moyen utilise plusieurs algorithmes, il faut cliquer sur la bouton "Ajouter un élément pour "Algorithme cryptographique"" pour les renseigner.

3. Pièces à joindre

Plusieurs pièces doivent être jointes au formulaire de déclaration.

Certaines de ces pièces sont obligatoires :

- la brochure commerciale du moyen de cryptologie ;
- la brochure technique du moyen de cryptologie
- l'attestation relative aux informations fournies dans le formulaire de déclaration.

Les autres pièces sont facultatives.

- ➔ Si l'une des pièces à joindre présente un niveau de sensibilité particulier, il convient de la chiffrer à l'aide d'une des solutions agréées par l'ANSSI (comme « Zed ! ») avant de la déposer sur la plateforme *demarche.numerique.gouv.fr*. Dans ce cas il faut veiller à communiquer aux services d'instruction les informations nécessaires au déchiffrement.
- ➔ La taille des pièces à joindre ne doit pas excéder 200 Mo.
- ➔ Pour les personnes morales qui n'aurait jamais réalisé de déclaration relative à un moyen de cryptologie auprès de l'ANSSI, il convient impérativement de fournir un Kbis ainsi qu'un document général présentant la société.

3.1. L'attestation relative aux informations fournies dans le formulaire de déclaration

La déclaration doit être accompagnée d'une attestation signée par le déclarant, par laquelle celui-ci certifie que les renseignements figurant dans le formulaire de déclaration, ainsi que l'ensemble de ses pièces, sont exacts et ont été établis de bonne foi.

- ➔ Toute omission ou toute fausse déclaration expose le déclarant aux sanctions prévues aux articles 34 et 35 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée.

Le modèle d'attestation est disponible à la troisième section du formulaire de déclaration « Pièces à joindre ».

Il convient de :

- télécharger le modèle d'attestation ;
- le remplir et le signer ;
- de déposer sur la plateforme *demarche.numerique.gouv.fr* une version numérique de l'attestation remplie et signée en cliquant sur le bouton « Choisir un fichier » sous l'entrée « Attestation » du formulaire.

C. Divers

1. Les documents émis par la plateforme *demarche.numerique.gouv.fr*

Une fois votre formulaire de déclaration validé, sous réserve que tous les champs aient été correctement renseignés, la plateforme *demarche.numerique.gouv.fr* vous transmettra :

- un premier courriel attestant la réception de votre dossier, accompagné d'une attestation de dépôt en pièce jointe ;
- un second courriel vous informant de l'acceptation de votre déclaration et comportant un lien de téléchargement de l'attestation de déclaration délivrée par l'ANSSI.

2. Adresser des questions au service d'instruction

Les questions relatives à l'instruction de votre dossier doivent être posées directement sur la plateforme *demarche.numerique.gouv.fr*.

Le service d'instruction répondra en utilisant également la plateforme ou en envoyant un courrier électronique à l'adresse renseignée dans le formulaire.

L'historique de ces échanges resteront accessibles *via* votre compte usager sur la plateforme *demarche.numerique.gouv.fr*.

3. Inviter une personne à modifier la déclaration

Il est possible de donner à un tiers un droit de modification du formulaire de déclaration.

Cette option peut être utile lorsque la personne en charge de la partie administrative du dossier n'est pas en charge de la partie technique, ou bien lorsque la déclaration est préparée par un mandataire et que ce dernier souhaite donner à son client un accès au formulaire.

Pour donner à un tiers le droit de modifier le formulaire de déclaration, il convient de sélectionner l'option « inviter une personne à modifier ce dossier » puis de renseigner les informations demandées.